

Урок 5. Почему без связи с адвокатом вы теряете доход (СОЧники)

Раздел: Модуль 5. Уголовка: СОЧ, приказы, СК

Цель: Связка юрист + адвокат: роли и экономика.

Урок 5. Почему без связи с адвокатом вы теряете 20% дохода (СОЧники) Цель урока: показать, почему СОЧ — это не «разовое уголовное дело», а системный поток клиентов; объяснить, как юристу выстраивать работу с адвокатом, как правильно делить роли и деньги, и почему именно здесь лежит стабильный доход.

1. Откуда берутся СОЧ-дела

- Массовость: по статистике ВС РФ и практике СК, СОЧ и дезертирство составляют до 30–35% всех уголовных дел по военной линии. В среднем, к юристу приходит каждый пятый запрос именно на тему СОЧ.
- Причины:
 - эмоциональное выгорание и страх возвращаться на СВО;
 - семейные обстоятельства (болезнь родителей, дети-инвалиды);
 - мед.противопоказания, игнорированные частью;
 - незаконное продление контракта;
 - конфликты с командованием.
- Фактор паники: семьи в таких делах не понимают, куда бежать. Это делает вас «точкой входа» — а адвоката вы подключаете уже после.

1. Роль юриста в СОЧ-делах

Юрист здесь — не адвокат (адвокат нужен для процессуальной защиты). Но без юриста дело часто не доживает до адвоката: семья и сам военнослужащий просто не знают, куда обратиться.

Что делает юрист:

- принимает первый запрос от семьи (обычно в панике);
- разъясняет статьи УК РФ (ст. 337 — СОЧ, ст. 338 — дезертирство, разница по срокам и тяжести);
- фиксирует все документы и обстоятельства (билеты, медсправки, похороны, командировочные);
- направляет жалобы и ходатайства в прокуратуру/часть, чтобы «застолбить» доказательства до вмешательства СК;
- ведёт коммуникацию с родными, готовит их к этапу адвокатской защиты.

1. Роль адвоката в СОЧ-делах

Адвокат нужен с момента возбуждения уголовного дела (постановление СК). Его задачи:

- участие в допросах и следственных действиях; • обжалование меры пресечения (чтобы не допустить СИЗО); • работа в суде — стратегия защиты (уважительные причины, переквалификация, смягчение).

1. Как выстраивать связку «юрист + адвокат»

4.1. Деление ролей

- Вы (юрист): первый контакт, документы, жалобы в прокуратуру, коммуникация с семьёй.
- Адвокат: процессуальные действия в СК и суде.

4.2. Финансовая модель

- Консультация: от 20 000 ₽ (остается вам полностью).
- Ведение дела (совместно с адвокатом): гонорар 150–250 000 ₽. Вы получаете 30–40% (40–70 тыс.) как «приводящая сторона».
- Дополнительные услуги: подготовка пакета документов (20–50 тыс.), сопровождение семьи (отдельная оплата).

4.3. Пошагово

1. Пришёл СОЧ-запрос → вы принимаете семью, объясняете риски.
2. Собираете доказательства уважительных причин.
3. Готовите жалобы/рапорты/ходатайства.
4. Подключаете адвоката по соглашению, представляете семью.
5. Делите гонорар (фиксированно или %).
6. Сохраняете контакт с клиентом для последующих запросов (выплаты, жильё, снятие с учёта).
7. Почему здесь теряют 20% дохода

- Если у вас нет адвокатской связки, семья просто уйдёт к другому юристу/адвокату.
- Вы теряете не только средний чек 40–50 тыс. за «передачу», но и будущие дела семьи (увольнение, выплаты, компенсации).
- В СОЧ-делах адвокат и юрист взаимодополняют друг друга, а не конкурируют.

1. Пример из практики

Ситуация: контрактник ушёл к родителям на похороны, вернулся через 10 дней. Часть передала материалы в СК.

- Юрист (я) срочно собрал доказательства: свидетельство о смерти, билеты, справки. Подал жалобу в прокуратуру на действия части (что не учли уважительные причины).
- Подключённый адвокат добился подписки вместо СИЗО. В суде — переквалификация в

дисциплинарный проступок. • Итог: уголовное дело не дошло до приговора, клиент отделался выговором. • Гонорар: 200 000 ₽, из них моя часть — 70 000 ₽.

1. Типичные ошибки

• Юрист пытается «сам влезть» в уголовку без адвоката → клиента сажают в СИЗО, доверие теряется. • Нет готовой адвокатской связки → дело уходит конкурентам. • Семью не информируют о различии ст. 337 и 338 → потом тяжёлые приговоры. • Не собирают доказательства сразу (билеты/справки пропадают, свидетели забывают детали).

Кратко по теме

• Каждый пятый запрос — СОЧ. Это поток, а не случайность. • Юрист ведёт семью, документы, жалобы. Адвокат — процессуалку и суд. • Правильная модель: вы принимаете клиента, адвокат работает в суде, вы делите гонорар. • Средний доход: +40–70 тыс. за одно дело «на партнёрстве». • Отсутствие связки = минус 20% дохода и потеря клиентов.